

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chỉ số
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2881/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-SGDHCM ngày 12/9/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; và Quyết định số 52/QĐ-SGDHCM ngày 23/11/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 221/UBCK-PTTT ngày 25/01/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu cách tính chỉ số chứng khoán;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chỉ số Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 10/2013/QĐ-SGDHCM ngày 25/11/2013 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chỉ số Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Điều 3. Giám đốc phòng Nghiên cứu Phát triển, Giám đốc các phòng ban liên quan thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT (để b/c);
- Ban TGD, BKS (để b/c);
- Lưu: VT, NCPT (9).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Dũng

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG CHỈ SỐ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13.1/QĐ-SGDHCM ngày 18.../04.../2017 của
Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng chỉ số Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây viết tắt là "Hội đồng chỉ số").

Đối tượng điều chỉnh của Quy chế này là các thành viên của Hội đồng chỉ số và các đối tượng có liên quan đến việc thực hiện xây dựng, vận hành và quản lý các chỉ số trong Bộ chỉ số HOSE-Index của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sau đây viết tắt là "Sở GDCK TP.HCM").

Điều 2. Chức năng của Hội đồng chỉ số

Hội đồng chỉ số là hội đồng độc lập được Sở GDCK TP.HCM thành lập để thực hiện chức năng tham vấn chiến lược cho Sở GDCK TP.HCM về việc xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn trong Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index và các vấn đề liên quan đến Bộ chỉ số HOSE-Index nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của thị trường, đảm bảo tính tin cậy và phù hợp với thị trường.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội đồng chỉ số

1. Hội đồng chỉ số là hội đồng do Hội đồng Quản trị Sở GDCK TP.HCM quyết định thành lập, gồm những chuyên gia hoạt động trên lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

2. Hội đồng chỉ số tổ chức và hoạt động trên nguyên tắc tập thể, tự nguyện, bình đẳng, phát huy và kết hợp năng lực của các thành viên nhằm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 4 Quy chế này.

3. Các quyết định của Hội đồng chỉ số được quyết định theo hình thức đa số.

Điều 4. Phạm vi trách nhiệm

1. Tham vấn các thay đổi hoặc điều chỉnh liên quan đến **danh sách thành phần chỉ số** tuân thủ phương pháp chọn lọc, xếp hạng, tỷ trọng theo đúng Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index tại thời điểm xem xét định kỳ và bất thường đối với các chỉ số trong Bộ chỉ số HOSE-Index của Sở GDCK TP.HCM.

2. Tham vấn về việc xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn trong Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index.



3. Tham vấn chiến lược xây dựng các chỉ số mới nhằm đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, phản ánh đúng nhu cầu thị trường

Điều 5. Cơ cấu, thành phần Hội đồng chỉ số

1. Hội đồng chỉ số có thành phần là Chủ tịch Hội đồng chỉ số và các thành viên Hội đồng chỉ số. Thành phần Hội đồng chỉ số bao gồm những chuyên gia độc lập hoạt động trên lĩnh vực tài chính, chứng khoán và đại diện của Sở GDCK TP.HCM.

2. Hội đồng chỉ số có bộ phận giúp việc là Tổ thư ký. Nhân sự của Tổ thư ký là nhân sự của Sở GDCK TP.HCM do Sở GDCK TP.HCM chỉ định, có trách nhiệm liên hệ giữa các thành viên trong Hội đồng chỉ số và giữa Hội đồng chỉ số với Sở GDCK TP.HCM, chuẩn bị cuộc họp, gửi tài liệu và phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng chỉ số.

3. Số lượng thành viên Hội đồng chỉ số có tối thiểu ba (03) thành viên và tối đa chín (09) thành viên. Mỗi thành viên đại diện cho một phiếu biểu quyết.

4. Việc bổ sung hoặc thay thế thành viên Hội đồng chỉ số do Hội đồng Quản trị Sở GDCK TP.HCM quyết định sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên Hội đồng chỉ số nhưng phải đảm bảo số lượng thành viên theo Khoản 3 Điều này.

Điều 6. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng chỉ số

1. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng chỉ số là ba (03) năm và có thể được bổ nhiệm lại.

2. Trường hợp nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng chỉ số kết thúc nhưng chưa thể chỉ định thành viên thay thế cho nhiệm kỳ tiếp theo, thành viên Hội đồng chỉ số vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi thành viên mới được chỉ định và tiếp quản công việc.

Điều 7. Quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng chỉ số

1. Thành viên Hội đồng chỉ số có quyền đưa ra nhận xét khách quan và bảo lưu ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng chỉ số.

2. Thành viên Hội đồng chỉ số có quyền xin rút khỏi Hội đồng chỉ số và có trách nhiệm thông báo cho Sở GDCK TP.HCM trước bốn mươi lăm (45) ngày tính đến ngày dự kiến thôi làm thành viên.

3. Thành viên Hội đồng chỉ số có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng chỉ số theo Điều 4 Quy chế này đồng thời tham dự đầy đủ và biểu quyết tại các cuộc họp của Hội đồng chỉ số. Trường hợp vắng mặt tại cuộc họp của Hội đồng chỉ số, Thành viên có thể ủy quyền cho một thành viên khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng chỉ số

1. Chủ tịch Hội đồng chỉ số do Sở GDCK TP.HCM quyết định dựa trên ý kiến của các thành viên Hội đồng chỉ số.

2. Chủ tịch Hội đồng chỉ số chủ trì các cuộc họp của Hội đồng chỉ số. Khi thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng chỉ số có quyền triệu tập Hội đồng chỉ số họp bất thường.

3. Trường hợp vắng mặt tại cuộc họp của Hội đồng chỉ số, Chủ tịch Hội đồng chỉ số ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng chỉ số quy định tại Điều 8 Quy chế này. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền, Hội đồng chỉ số dựa trên ý kiến của các thành viên còn lại sẽ bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng chỉ số.

Điều 9. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng chỉ số

1. Các cuộc họp của Hội đồng chỉ số được thực hiện sáu (06) tháng một lần phụ thuộc vào thời gian xem xét định kỳ chỉ số và được tiến hành khi có từ 50% tổng số thành viên trở lên dự họp.

2. Hội đồng chỉ số có thể họp bất thường khi Chủ tịch Hội đồng chỉ số thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Sở GDCK TP.HCM. Trên cơ sở thống nhất ý kiến với các thành viên Hội đồng chỉ số, Sở GDCK TP.HCM sẽ quyết định ngày họp.

3. Sở GDCK TP.HCM chuẩn bị tài liệu họp và Tổ thư ký chuyển đến các thành viên bằng văn bản hoặc thông qua thư điện tử trước buổi họp tối thiểu một (01) ngày làm việc trừ các trường hợp ngoại lệ.

4. Các đại diện có liên quan thực hiện việc xây dựng, vận hành, quản lý chỉ số của Sở GDCK TP.HCM và các chuyên gia hỗ trợ cho thành viên Hội đồng chỉ số có thể tham dự các cuộc họp với tư cách là chuyên gia và không có quyền biểu quyết.

5. Khi cần thiết, Sở GDCK TP.HCM có thể yêu cầu và nhận các ý kiến tham vấn thông qua điện thoại, thư điện tử hay bất kỳ các phương tiện truyền thông nào khác.

Điều 10. Hình thức thông qua quyết định của Hội đồng chỉ số

1. Hội đồng chỉ số thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc lấy ý kiến bằng hộp thư điện tử đã đăng ký.

2. Quyết định của Hội đồng chỉ số được thông qua khi có ít nhất 50% số phiếu biểu quyết chấp thuận.

3. Trong trường hợp tỷ lệ của các bên bằng nhau thì quyết định của Hội đồng chỉ số là quyết định của bên có phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng chỉ số.

4. Nội dung và kết luận của cuộc họp Hội đồng chỉ số phải lập thành Biên bản có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng chỉ số và Tổ thư ký. Biên bản họp được lập thành hai (2) bản chính, một (1) bản gửi Sở GDCK TP.HCM và một (1) bản lưu tại Tổ thư ký. Sở GDCK TP.HCM có trách nhiệm phản hồi các ý kiến của Hội đồng chỉ số (nếu có) trong thời gian sớm nhất hoặc trong kỳ họp kế tiếp.

Điều 11. Mâu thuẫn lợi ích

1. Các thành viên Hội đồng chỉ số cần tránh xảy ra mâu thuẫn lợi ích giữa việc thực thi trách nhiệm của thành viên Hội đồng chỉ số với lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp của riêng mình. Mỗi thành viên phải báo cáo ngay với Sở GDCK TP.HCM khi



phát hiện mâu thuẫn lợi ích hiện tại hoặc có khả năng phát sinh trong tương lai của mình hoặc của các thành viên khác.

2. Trường hợp Sở GDCK TP.HCM xét thấy tồn tại mâu thuẫn lợi ích, Sở GDCK TP.HCM sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp đối với các thành viên trong Hội đồng bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc hạn chế quyền bỏ phiếu, đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng.

Điều 12. Bảo mật

1. Tất cả các vấn đề được thảo luận và tất cả thông tin cung cấp cho Hội đồng chỉ số liên quan đến chỉ số của Sở GDCK TP.HCM đều được xem là thông tin mật. Các thành viên Hội đồng chỉ số không được sử dụng sự hiểu biết hoặc thông tin về các vấn đề này cho mục đích khác ngoài việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của thành viên Hội đồng chỉ số, trừ khi các thông tin này được công bố rộng rãi.

2. Các thành viên Hội đồng chỉ số phải ký bản cam kết bảo mật thông tin của Sở GDCK TP.HCM.

Điều 13. Bổ sung, sửa đổi Quy chế

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Sở GDCK TP.HCM quyết định theo đề xuất của Hội đồng chỉ số.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Thành viên Hội đồng chỉ số, Tổ thư ký của Hội đồng chỉ số và các đối tượng có liên quan đến việc thực hiện xây dựng, vận hành và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index của Sở GDCK TP.HCM tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện quy chế này.

Điều 15. Kinh phí hoạt động và thù lao

Kinh phí hoạt động của Hội đồng chỉ số, thù lao của các thành viên Hội đồng chỉ số được chi trả theo quy định hiện hành của Sở GDCK TP.HCM.

Điều 16. Trụ sở và liên hệ

Trụ sở làm việc, địa chỉ liên hệ của Hội đồng chỉ số đặt tại trụ sở của Sở GDCK TP.HCM.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Dũng